

Servicio de alcohol y degustaciones de vino en tours

Guía normativa de cumplimiento para operadores turísticos y bodegas en Chile

Esta guía sintetiza la normativa chilena aplicable a los servicios que incluyen **servicio y degustación de vino** dentro de un tour turístico (enoturismo): la Ley de Alcoholes, la normativa de etiquetado y publicidad, las normas sanitarias de producción, y el registro de prestadores de servicios turísticos de Sernatur. Está orientada a **operadores turísticos, agencias, guías y bodegas** que organizan o reciben visitas con catas de vino en el territorio nacional.

ALCANCE Y PREVENCIÓN

Este documento es una síntesis informativa con fines didácticos y no constituye asesoría legal. Las patentes, permisos y requisitos sanitarios son resueltos caso a caso por las **municipalidades**, la **Autoridad Sanitaria (SEREMI de Salud)**, el **SAG** y **Sernatur**. Verifique siempre la vigencia de cada norma en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (leyChile) antes de operar.

1. Marco normativo principal

El servicio de bebidas alcohólicas en Chile se ordena en torno a la **Ley N.º 19.925** (Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas), la **Ley N.º 18.455** (producción, elaboración y comercialización de alcoholes y vinos, fiscalizada por el SAG) y la **Ley N.º 21.363** (etiquetado con advertencias y publicidad). Desde el punto de vista turístico, aplican además la **Ley N.º 20.423** y su reglamento **Decreto N.º 19/2018** del Ministerio de Economía.

Norma	Materia	Relevancia para el tour
Ley 19.925 de Alcoholes (D.O. 19.01.2004)	Expendio y consumo de bebidas alcohólicas; patentes; horarios; prohibiciones; sanciones.	Patente municipal para bodegas, restaurantes y hoteles de turismo; prohibición de venta a menores; consumo en lugares públicos; cartel oficial.
Ley 21.363 (D.O. 06.08.2021)	Comercialización y publicidad de bebidas alcohólicas; crea arts. 40 bis y 40 ter de la Ley 19.925.	Advertencias obligatorias en envases y puntos de venta; restricciones de publicidad (TV, radio, deportes y público infantil).
D.S. 98/2023 del Interior (arts. 40 bis y 40 ter)	Características de las advertencias, mensajes, valor energético y reglas publicitarias (vigencia 2024).	Envases de vino desde 0,5° deben exhibir advertencias; cartel visible en el punto de venta; prohibición de publicidad dirigida a menores.

Norma	Materia	Relevancia para el tour
Ley 18.455 (producción) y D.S. 78/1986 (reglamento)	Producción, elaboración y comercialización de alcoholes, bebidas alcohólicas y vinos; registro y fiscalización SAG.	La bodega debe cumplir la normativa productiva del SAG; el vino servido debe ser legalmente elaborado y envasado.
Ley 20.423 de Turismo y D.S. 19/2018	Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad; Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos.	Registro voluntario para tour operadores y guías (obligatorio para alojamiento y turismo aventura); respaldo ante Sernatur y Sernac.
Código Sanitario (D.F.L. 725/67) y D.S. 977/96	Resolución sanitaria de funcionamiento; manipulación inocua de alimentos y bebidas.	Si el tour incluye maridaje, picoteo o restauración, se requieren autorizaciones sanitarias del local que manipula alimentos.

2. La degustación de vino: patente de alcoholes

La regla de oro del enoturismo en Chile está en el **artículo 3.º, letra J, de la Ley N.º 19.925**. Las bodegas elaboradoras o distribuidoras de vino, pisco o cerveza tienen dos situaciones posibles:

- **Venta al por mayor** (desde 200 litros a granel o 48 unidades envasadas): patente de alcoholes de **1,5 UTM** semestral.
- **Venta al detalle y degustación con fines promocionales y turísticos**: las empresas *productoras y exportadoras habituales* de vino, pisco o cerveza pueden vender sus productos envasados al detalle y **ofrecer degustaciones** en recintos especialmente habilitados **dentro del mismo predio de producción**, con patente de **3 UTM** semestral.

CONCLUSIÓN PRÁCTICA

Una cata de vino ofrecida por la propia bodega dentro de su recinto de producción, en el marco de un tour, está amparada por la **patente de alcoholes letra J** (3 UTM) sin necesidad de una patente adicional. El tour operador no debe expedir vino por cuenta propia fuera de ese recinto.

Si el tour sirve alcohol fuera de la bodega

Cuando el operador turístico organiza **maridajes, cenas o almuerzos** con vino en un local gastronómico, la venta o servicio de bebidas alcohólicas corresponde al **restaurante** y requiere su propia patente de alcoholes. Las categorías de la Ley 19.925 más relevantes para enoturismo son:

Categoría (art. 3 Ley 19.925)	Descripción	Valor patente
e) Restaurante de turismo	Comprende las patentes de restaurante, cantina y cabaré; dirigido a turistas.	4 UTM
i) Hotel / hostería / motel de turismo	Hospedaje con o sin expendio de bebidas alcohólicas.	2 a 5 UTM
j) Bodega elaboradora o distribuidora de vinos	Venta al por mayor (1,5 UTM); venta al detalle + degustación turística en el predio (3 UTM).	1,5 / 3 UTM
g) Cantina, bar, pub o taberna	Expendio con venta de comida rápida (aplicable a wine bars).	3 UTM

| 3. Prohibiciones y reglas de operación

3.1 Venta, obsequio o suministro a menores de 18 años (art. 42)

Queda **absolutamente prohibido** vender, obsequiar, ofrecer o suministrar bebidas alcohólicas a menores de 18 años, a cualquier título y en cualquier establecimiento de expendio. El personal debe **exigir la cédula de identidad** u otro documento de identificación a toda persona que desee adquirir alcohol. La infracción se sanciona con prisión en su grado medio (21 a 40 días) y multa de 3 a 10 UTM, tanto para la venta como si el dueño o administrador induce a menores al consumo.

Aplicación al tour: verifique la mayoría de edad de cada participante antes de servir la cata. Si el grupo incluye menores de edad, ofrezca alternativas sin alcohol o proporciónelos copas de jugo/agua.

3.2 Consumo en lugares públicos (art. 25)

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en **calles, caminos, plazas, paseos y demás lugares de uso público**. La contravención se sanciona con multa de hasta 1 UTM o amonestación; la reincidencia se sanciona con multa de 2 a 4 UTM, y la habitual con prisión en su grado mínimo. El manifiesto estado de ebriedad en la vía pública (art. 26) se sanciona de igual forma.

Aplicación al tour: la degustación debe realizarse dentro del recinto habilitado de la bodega o del establecimiento con patente, **nunca en el bus, en la vía pública o en áreas naturales** sin autorización (parques nacionales, senderos, miradores, playas).

3.3 Consumo y conducción

El **guía conductor** o cualquier miembro del equipo que conduzca el vehículo del tour no puede consumir alcohol; la Ley de Tránsito (D.F.L. 1/2007, T.T.) fija tolerancia cero para conductores profesionales y sanciones (suspensión de licencia y prisión) por conducción en estado de ebriedad. Designe un **conductor designado** o contrate transporte profesional para regresar al grupo.

3.4 Horarios de funcionamiento (art. 21)

Los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas para consumo en el local solo pueden funcionar entre las **10:00 y las 4:00** del día siguiente (ampliable en una hora la madrugada de los sábados y feriados). Las bodegas elaboradoras que expenden al por mayor funcionan entre las **10:00 y las 22:00**. Los alcaldes pueden fijar horarios diferenciados por ordenanza dentro de esos márgenes. Las catas diurnas suelen estar dentro de todos los márgenes, pero conviene confirmar la ordenanza local.

3.5 Cartel de prohibiciones (art. 40)

Todo establecimiento que expendiendo bebidas alcohólicas debe exhibir, en lugar destacado y claramente visible, el **cartel de prohibiciones** aprobado por el Ministerio de Justicia (Res. Ex. 485/2015, actualizada), que informa didácticamente las prohibiciones y sanciones (menores de edad, consumo en lugares públicos, estado de ebriedad, conducción).

| 4. Etiquetado y publicidad (Ley 21.363 y D.S. 98/2023)

Etiquetado (art. 40 bis)

- Toda bebida con graduación $\geq 0,5^\circ$ destinada a comercializarse en Chile debe llevar una **advertencia visible** sobre las consecuencias del consumo nocivo y el **valor energético** por 100 ml en el envase, caja o embalaje.
- Las advertencias deben estar **siempre a la vista en el punto de venta**; no pueden cubrirse ni dificultarse su exhibición.
- El incumplimiento se sanciona con multa de **5 a 200 UTM** y comiso de las bebidas; la reincidencia puede duplicar la sanción.

Publicidad (art. 40 ter)

- Televisión: solo entre las **22:00 y las 6:00**.
- Radio: solo entre las **16:00 y las 18:00**.
- Prohibida la publicidad en productos deportivos y **eventos deportivos**, salvo excepciones legales.
- Prohibida la publicidad **dirigida a menores**, incluyendo el uso de personajes, animaciones y medios que aprovechen su credulidad.
- El incumplimiento se sanciona con multa de **20 a 200 UTM**.

Aplicación al tour: el material promocional del tour (folletos, sitio web, redes) no debe mostrar consumo irresponsable, ni apuntar a menores, ni incitar a conducir tras beber. Recuerde que el mensaje oficial «Todo consumo de alcohol limita la capacidad de conducir» debe considerarse en las comunicaciones.

5. Producción y comercialización (Ley 18.455, SAG)

La elaboración de vino se rige por la **Ley 18.455** y el **D.S. 78/1986** del Ministerio de Agricultura, fiscalizados por el **Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)**. Solo pueden producir y comercializar bebidas alcohólicas quienes cumplan la inscripción y registros del SAG. La denominación de origen y la zonificación vitícola se regulan en el **D.S. 464/1994**. Para un tour, basta con verificar que la bodega visitada opera formalmente bajo el SAG y paga su patente de alcoholes a la municipalidad.

6. El prestador turístico: registro Sernatur

La **Ley 20.423** y el **D.S. 19/2018** del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo establecen el **Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos** administrado por Sernatur. Para el enoturismo:

- **Alojamiento turístico y turismo aventura:** registro **obligatorio** (art. 34 Ley 20.423).
- **Tour operadores, agencias de viaje, guías y restaurantes:** registro **voluntario**, aunque las normas NCh 3067 y NCh 3068 exigen operar con la formalidad documentada y transparentar el paquete turístico vendido.
- El registro no sustituye la patente de alcoholes ni los permisos sanitarios: todos se complementan.

REFERENCIAS DE LA BIBLIOTECA

Consulte en esta misma biblioteca las normas **NCh 3067** (Tour Operadores — Requisitos) y **NCh 3068** (Agencias de Viajes — Requisitos) para los estándares de gestión aplicables al operador que estructura el tour.

7. Checklist de cumplimiento para un tour con degustación de vino

- ✓ La bodega cuenta con **patente de alcoholes** (letra J, 3 UTM) y opera formalmente bajo el SAG.
- ✓ La degustación se realiza **dentro del recinto** habilitado, no en el bus ni en la vía pública.
- ✓ Verificación de **mayoría de edad (18+)** de cada participante antes de servir.
- ✓ Alternativas **sin alcohol** y agua disponible para menores y conductores.
- ✓ Cartel oficial de prohibiciones (art. 40) visible en el punto de venta/servicio.
- ✓ Envases y botellas con **advertencias legales** visibles y legibles.

- ✓ Publicidad y folletería **sin mensajes dirigidos a menores** ni incitación a conducir tras beber.
- ✓ Horarios de servicio dentro de la franja legal y la ordenanza municipal.
- ✓ Proveedor de transporte/servicio de regreso: **conductor sin consumo de alcohol**.
- ✓ Si hay maridaje o comida: local con **resolución sanitaria** y buenas prácticas de manipulación.
- ✓ Operador turístico formal: **registro Sernatur** (cuando corresponda), boletas y programa informativo por escrito.
- ✓ Seguro de responsabilidad civil y procedimiento ante intoxicaciones o emergencias.

8. Fuentes oficiales

- Ley 19.925 — Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=220208>
- Ley 21.363 — Comercialización y publicidad de bebidas alcohólicas (D.O. 06.08.2021): Biblioteca del Congreso Nacional.
- Decreto 98/2023 — Reglamento arts. 40 bis y 40 ter de la Ley 19.925: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1194044>
- Ley 18.455 y D.S. 78/1986 — Producción, elaboración y comercialización de alcoholes y vinos (SAG): <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29859>
- Ley 20.423 — Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010960>
- D.S. 19/2018 — Reglamento Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de Prestadores de Servicios Turísticos (Sernatur).
- Servicio Agrícola y Ganadero (SAG): <https://www.sag.gob.cl> · Sernatur: <https://www.sernatur.cl>